

Ein Stempel für die Liebe Wer entscheidet, ob eine Ehe echt ist? Für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist dieser Job ein Grenzgang

Ein Stempel für die Liebe; Wer entscheidet, ob eine Ehe echt ist? Für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist dieser Job ein Grenzgang

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

4. April 2019

Copyright 2019 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten

DIE  **ZEIT**

Section: CHANCEN; Ein Stempel für die Liebe; S. 63; Ausg. 15

Length: 1750 words

Byline: Felix Schröder

Body

VON FELIX SCHRÖDER

Aus der Fotoarbeit »Reise durch deutsches Flüchtlings(krisen)land« der Fotografin Sibylle Fendt

Wenn man Stefanie Pranges Jobbezeichnung hört, denkt man an deutsche Bürokratie, an Gründlichkeit und Einförmigkeit, aber nicht daran, dass sie zu den wenigen Menschen in Deutschland gehört, die darüber entscheiden, ob eine Liebe auf dem Papier echt oder gespielt ist. Prange ist Beamtin, aber sie ist auch, wie sie sagt, »eine Ermittlerin«.

Sie weiß, auf welcher Seite des Bettes ein Ehepartner schläft, wie der Heiratsantrag ablief, welches Dessert es auf der Hochzeit gab.

Prange, 48 Jahre alt, arbeitet in einer Ausländerbehörde. Sie vergibt Aufenthaltserlaubnisse und Visa für angeheiratete Ehepartner aus dem Ausland. Sie ist diejenige, die urteilt, ob das Paar vor ihr eine »schutzwürdige Ehe« führt oder nicht. Seit zwölf Jahren. Ihren richtigen Namen und den Namen der Stadt, in der sie arbeitet, will sie in der Zeitung nicht lesen. Kaum eine Ausländerbehörde will öffentlich über die Arbeitsweise sprechen zu groß die Sorge, für Betrüger durchschaubar zu werden.

Nach Artikel 6 des Grundgesetzes darf, wer sich liebt und eine Ehe eingeht, auch im selben Land wohnen. Laut Statistischem Bundesamt lebten 1996 drei Prozent der Paare in Deutschland in einer binationalen Partnerschaft, 2017 betrug der Anteil sieben Prozent. 107.000 Visa wurden im vergangenen Jahr für Familienzusammenführungen vergeben. Wie viele davon ausschließlich für den Ehegattennachzug vergeben wurden, ist nicht erhoben.

Weil Liebe persönlich ist, kaum nachweisbar, wird genau dieser Paragraf der »Schutz der Ehe« von manchen ausgenutzt. Als »Scheinehen« gelten all jene Fälle, in denen die Ehe zur Tarnung dient, um sich einen Aufenthaltsstatus zu erschleichen.

Ein Stempel für die Liebe Wer entscheidet, ob eine Ehe echt ist? Für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist dieser Job ein Grenzgang

Es sind Beamtinnen wie Prange, die über die Wahrhaftigkeit der Liebe urteilen. Sie führen in den Behörden aus, was das Gesetz ihnen vorschreibt. Sie sammeln Papiere und Lebensgeschichten; sie stellen standardisierte und individuell zugeschnittene Fragen. Und sie entscheiden ob das, was ihnen erzählt wird, der Wahrheit entspricht.

In einem klobigen Gebäude in einer mittelgroßen Stadt hat Stefanie Prange ihren Arbeitsplatz. Am Ende eines langen Flurs mit grauem Linoleumboden liegt Raum 119, Pranges Büro.

Ihr Zimmer: ein Stilleben deutscher Bürokratie. Dicke Aktenschränke reihen sich aneinander, »Cak Gö«, »Kap Klö«, auf dem Tisch ein Dutzend hölzerne Stempel. Gerade habe sie da so einen Fall, der sie sehr beschäftige, sagt Prange. Eine Frau aus der Dominikanischen Republik mit legalem Aufenthalt wolle einen deutlich jüngeren Albaner heiraten, und die Geschichte hinke von vorn bis hinten. »Einer der beiden lügt«, sagt Prange.

Zwei Dinge seien generell verdächtig: »ein großer Altersunterschied und merkwürdige Staatsangehörigkeiten«. Es gebe ein immer wiederkehrendes Muster: Paare heiraten und lassen sich nach genau drei Jahren scheiden. »Denn ausländische Partner bekommen oft schon nach drei Jahren eine unbefristete Niederlassungserlaubnis«, erklärt Prange.

Die Beamtin unterscheidet zwei Arten von Scheinehen. Die, in denen die beiden Partner kooperieren und sich der Scheinheiligkeit ihrer Ehe bewusst sind. (Deutschen Ehepartnern werden dafür Summen zwischen 8000 und 10.000 Euro gezahlt, sagen Behörden.) Und solche, bei denen nur einer um die Scheinheiligkeit weiß und der andere sich in Liebe wähnt. Das passiere immer häufiger, sagt Prange. »Die Person aus Deutschland wird aus dem Ausland bezirzt und sehnt sich nach der großen Liebe, die andere Person aber nur nach einer besseren Zukunft.«

In Raum 119 lädt Prange die verdächtigen Ehepartner ein. Hier führt sie die Befragungen am Schreibtisch, mal allein, mal mit einer Kollegin. Mal mit beiden Partnern, mal nur mit einem. Denn es komme vor, dass sich der andere noch im Ausland befinde. »Dann werden die Befragungen zur selben Zeit von der deutschen Botschaft vor Ort übernommen.« Die Protokolle würden ihr anschließend nach Deutschland geschickt.

Die Gespräche können einem Verhör gleichen. Wie wurde der Antrag gemacht, per Video oder im Restaurant? Wie viele Gäste waren auf der Hochzeit? Was sieht man, wenn man in der Wohnung der Frau durch das Badezimmerfenster schaut?

Manche Befragten versuchten gar nicht, ihre Ahnungslosigkeit zu überspielen, sagt Prange. Die holten dann »Spickzettel« aus der Tasche, darauf das Geburtsdatum des Partners oder die Namen der Kinder aus früheren Beziehungen. Mancher bittet, kurz auf die Toilette gehen zu dürfen, mit Handy. »Das können wir nicht verbieten«, sagt Prange. »Aber authentisch ist es nicht, und wir vermerken das.«

Die Befragungen sind eine Gratwanderung für alle Beteiligten. »Eigentlich kannst du nur verlieren«, sagt Kadir Katran, Rechtsanwalt aus Hamburg. Verstricken sich die Befragten in Widersprüche, sind sie verdächtig. Antworten sie vorbildlich, wirkt es wie abgesprochen. Katran hat pro Jahr ein Dutzend Scheinehen-Fälle auf dem Tisch, und er ist sich sicher: »Viele deutsche Ehepaare kämen in die Bredouille, wenn man ihnen diesen Fragenkatalog vorlegen würde.«

Stefanie Prange sagt, sie und ihr Mann hätten auch einmal darüber gesprochen. Ob sie einem Verhör wie ihrem standhalten würden. »Man hat über die Jahre so viele Geburtstagsgeschenke bekommen, ich könnte mich sicher nicht an alle erinnern.« Sei man aber frisch verheiratet, könne man das schon erwarten, sagt Prange. Sie frage sich heute, nach über einem Jahrzehnt Ausländerbehörde, auch häufiger, warum Leute nicht kreativer lügen.

»Was ist Ihre Lieblingsfarbe?«

»Rot.«

»Und die Ihres Partners?«

»Blau.«

Ein Stempel für die Liebe Wer entscheidet, ob eine Ehe echt ist? Für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist dieser Job ein Grenzgang

»Ihr letztes Geburtstagsgeschenk?«

»Ein roter Pullover.«

»Und bei Ihrem Partner?«

»Ein blauer Pullover.«

Einmal habe ihr ein Paar Fotos von der Hochzeit gezeigt. »Das waren lieblos gestellte Bilder, Essen auf Plastiktellern an einem Bahnhof.« Prange lacht. »So sieht keine Hochzeit aus.«

Wer sich bei existenziellen Entscheidungen wie der Aufenthaltserlaubnis falsch behandelt fühlt, kann eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen ein Vorgang, der Anwälten zufolge kaum Erfolgsaussichten hat. Oder er geht den langen Weg über die Gerichtsinstanzen. Oder er lässt seinen Unmut direkt an den Mitarbeitern aus. Ein Mann aus Indien habe sie einmal attackiert, sagt Prange. Er hatte eine Deutsche geheiratet, aber keinen Aufenthaltstitel bekommen. Er warf in der Behörde mit Akten um sich. Prange musste sich hinter dem Schreibtisch verstecken und heimlich den behördeninternen Notruf auslösen.

Irgendwann fange man an, in Mustern zu denken, sagt Prange. In Klischees, »auch in Vorurteilen«. Ein junger Marokkaner, der eine ältere deutsche Frau heiratet? »Ich habe oft gleich ein Bild im Kopf«, sagt Prange. »Und ich freue mich, wenn meine Vermutungen nicht bestätigt werden.« Dass Ausländer in Deutschland ein besseres Leben suchen, kann Prange verstehen. Aber dass es ein Gesetz gibt, nach dem sie handeln muss, versteht sie auch. »Ich muss meine Arbeit machen«, sagt sie.

In ihrer Behörde gibt es im Jahr etwa zehn Fälle, in denen Leute der Scheinehe bezichtigt werden. Oft ziehen sie sich über Monate. In ganz Deutschland zählte die Kriminalstatistik der Polizei 2017 knapp 400 Fälle von Scheinehen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Erhalten Paare von Beamtinnen wie Prange eine Ablehnung, können sie vor dem Berliner Verwaltungsgericht klagen da die Botschaften dem Auswärtigen Amt unterstehen, werden die Fälle in Berlin verhandelt. Im vergangenen Jahr gab es dort 2758 Verfahren, in denen der Familiennachzug verhandelt wurde. Der Sprecher des Gerichts schätzt, dass 300 bis 400 von ihnen im Bereich der Scheinehe lagen, wobei in 70 Prozent der Fälle der Behördenentscheidung recht gegeben wurde.

Antje Tostmann-Kohlani sind diese Erfolgsquoten egal. Sie will in Berlin klagen, »bis zum bitteren Ende«. Tostmann-Kohlani, 56, sitzt in einem Café in Hamburg, wischt über ihr Handy und zeigt Nachrichten mit Herzen und Kussmündern. »Die glauben uns nicht«, sagt sie. »Wir lieben uns.« Vor anderthalb Jahren, im Oktober 2017, hat sie Ahmed Ibrahim, 34, in Kairo geheiratet. Die Behörde hat seinen Antrag auf ein Visum abgelehnt. Kohlani lernt Ibrahim 2001 in einem Imbiss kennen. Er ist geduldet in Deutschland, die beiden verlieben sich. Fünf Jahre später trennen sie sich. 2011, zum Arabischen Frühling, geht Ibrahim zurück nach Kairo. Er heiratet eine Ägypterin, bekommt mit ihr ein Kind. Der Kontakt nach Deutschland sei bestehen geblieben, sagen die beiden. In einem Brief der Botschaft hingegen steht, das Paar habe dafür kaum Belege vorzeigen können.

Ibrahim sagt, er habe Tostmann-Kohlani vermisst, habe sich von seiner Frau getrennt und Kohlani einen Antrag gemacht. Im Herbst 2017 flog Kohlani für eine Woche nach Ägypten: Sie ließ Dokumente übersetzen, machte einen Gesundheits-Check. Dann, so erzählen es die beiden, standen sie in einem dreckigen Raum unweit des Tahrir-Platzes und gaben sich das Jawort.

»Kennst du ihn?«

»Ja.«

»Willst du ihn heiraten?«

»Ja.«

Ein Stempel für die Liebe Wer entscheidet, ob eine Ehe echt ist? Für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist dieser Job ein Grenzgang

Unterschrift, Stempel. Am nächsten Tag fliegt Kohlani wieder nach Deutschland, sie musste zurück auf die Arbeit, sagt sie.

Dann, ein halbes Jahr später:

Kairo, 17.06.2018. Sehr geehrter Herr Ibrahim, die Botschaft bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihrem Antrag auf Erteilung eines Visums zur Familienzusammenführung nach Abschluss der ausländerrechtlichen Prüfung nicht entsprochen werden kann ...

Ibrahim ist bis heute in Ägypten, sein Hintergrundbild in den sozialen Netzwerken zeigt Angela Merkel. 4000 Euro hat er für Anwaltskosten und Unterlagen ausgegeben. »Das macht man doch nicht einfach so«, sagt er.

Stefanie Prange sagt, sie wisse, wie das System allgemein ausgetrickst werde. Mancher Fall belaste sie auch, weil ein Ehepartner sich naiv hereinlegen lasse. »Aber ist es meine Aufgabe, die Befragten davor zu schützen? Ich kann denen doch nicht sagen: Sie sind verrückt!«

Beamten wie Prange müssen mit dem Zweifel leben. Auch mit ihren Fehlern. Sie erinnert sich an einen somalischen Mann, der eine 37 Jahre ältere Frau geheiratet hatte. Ihre Kollegen in der Behörde vermuteten nach der Befragung eine Scheinehe. Das Paar klagte und gewann. Das Gericht erkannte die Liebe an. »Da haben wir uns wahrscheinlich getäuscht«, sagt Prange. Heute, fünf Jahre nach der Trauung, ist das Paar immer noch verheiratet.

Hinter der GeschichteDer Autor hat 80 Anfragen an Ausländerbehörden in ganz Deutschland verschickt. Nur eine Behörde stimmte dem Reporterbesuch zu. Um Mitarbeiter und Antragsteller zu schützen, bat sie um Anonymisierung.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: BEAMTE (89%); EHE (78%); FAMILIE (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (76%); STATISTIKEN (71%); VERFASSUNGSRECHT (67%)

Geographic: DEUTSCHLAND (73%); DOMINIKANISCHE REPUBLIK (57%)

Load-Date: April 5, 2019